

De democratische rechtsstaat en haar principes

Wat een rechtsstaat is, wat democratie daaraan toevoegt, en de vijf principes die elkaar dragen.

1 Twee woorden, twee dingen

Een **rechtsstaat** is een staat waarin **ook de overheid zelf aan het recht gebonden is**. Wie de macht uitoefent, staat niet boven de wet, en een burger kan zijn eigen overheid voor de rechter brengen.

Democratisch voegt daar iets anders aan toe: de macht komt van het **volk**, dat zijn vertegenwoordigers verkiest.

Die twee zijn niet hetzelfde. Een staat kan netjes zijn wetten volgen zonder verkiezingen, en een staat kan verkiezingen houden en zich daarna niet aan het recht houden. Een land waar de winnaar rechters kan afzetten die hem tegenspreken, heeft wel verkiezingen maar geen rechtsstaat.

De waarden waarop onze rechtsstaat rust, komen uit de **Verlichting**: **vrijheid**, **gelijkheid** en de **waardigheid** van elke mens. Je vindt ze terug aan het begin van de grondwet en in de mensenrechten.

2 De vijf principes

Principe	Wat het zegt
het meerderheidsprincipe	een beslissing geldt als de meerderheid ze steunt
een constitutie of grondwet	de hoogste wet, die de macht afbakt
de scheiding der machten	wetten maken, uitvoeren en recht spreken liggen in verschillende handen
onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak	een rechter die geen bevel krijgt en geen belang heeft
fundamentele rechten en vrijheden	rechten die elke mens heeft en die de overheid moet eerbiedigen

De vijf dragen elkaar. Grondrechten zonder onafhankelijke rechter zijn tekst op papier. Een grondwet zonder scheiding der machten geeft niemand tegengewicht. Valt er één weg, dan verliezen de andere hun kracht.

Het **meerderheidsprincipe** zorgt dat er een beslissing komt zonder dat iedereen het eens moet zijn. De keerzijde is dat een meerderheid een minderheid kan overstemmen. Daarom mag een meerderheid niet alles beslissen: de **grondrechten** beschermen de minderheid tegen haar wil.

De **grondwet** staat boven de gewone wetten, want ze legt de spelregels vast waaraan de wetgever zelf gebonden is. Daarom is ze ook **moeilijker te wijzigen**: een meerderheid van vandaag mag de spelregels niet in haar eigen voordeel omgooien. Ze bevat niet alle wetten van een land; haar taak is de macht afbakenen.

3 Grondrechten

Fundamentele rechten en vrijheden staan in de grondwet en in internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Denk aan de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van godsdienst, en aan het recht op een eerlijk proces.

Mogen ze **beperkt** worden? Ja, maar binnen grenzen: de beperking moet in de **wet** staan, een doel dienen, en door een **rechter** te toetsen zijn. Vrijheid van meningsuiting dekt geen laster, en een regering die tijdens een crisis de pers beperkt, moet zich aan die voorwaarden houden.

Waarom het recht op een eerlijk proces zo zwaar weegt: zonder dat recht zijn al je andere rechten niet te verdedigen. Een recht dat je nergens kan laten gelden, is geen recht.

4 Onafhankelijk en onpartijdig

Twee woorden die vaak samen staan en twee verschillende eisen zijn.

Eis	Gaat over	Voorbeeld van een probleem
onafhankelijkheid	de verhouding met de andere machten	een minister die een rechter zegt wat hij moet beslissen
onpartijdigheid	de verhouding met de partijen in de zaak	een rechter die moet oordelen over een zaak van zijn eigen zus

Een onafhankelijke rechter is wél aan de **wet** gebonden. Zijn onafhankelijkheid betekent dat niemand hem kan voorschrijven **hoe** hij die wet toepast. En bij twijfel over onpartijdigheid trekt hij zich terug, niet omdat hij zeker partijdig zou zijn, maar omdat de schijn al genoeg is.

Daarmee is de rechtsstaat in de eerste plaats een **bescherming van de burger**: hij kan zich op het recht beroepen tegen wie macht over hem heeft. Gelijk krijgen is niet gegarandeerd; gehoord worden door een onafhankelijke rechter wel.

Onthoud dit

- Rechtsstaat = ook de overheid is aan het recht gebonden. Democratie = de macht komt van het volk.
- De twee zijn niet hetzelfde en vullen elkaar aan.
- Vijf principes: meerderheid, grondwet, scheiding der machten, onafhankelijke rechtspraak, grondrechten.
- Grondrechten beschermen de minderheid tegen de meerderheid; beperken kan enkel bij wet en toetsbaar.
- Een grondwet is moeilijker te wijzigen dan een gewone wet.
- Onafhankelijk = geen bevel van de andere machten. Onpartijdig = geen band met de partijen.